חוקי לִיפִּית־אִישְׁתַּר (שומרית, המאה ה־20 לפנה״ס)

החיבור. ליפית־אישתר היה המלך החמישי של שושלת אִיסִין (מלך בערך 1934–1924 לפנה״ס), שושלת ששלטה בדרום מסופוטמיה אחרי נפילת אוּר וקראה לעצמה "מלכי שׁוּמֶר וְאַכַּד". שמו אכדי ("מעשה ידי אשתר"), אבל חוקיו כתובים בשומרית, לשון המלכות והפולחן. הם בנויים כמו חוקי חמורבי, שנכתבו כמאתיים שנה אחריהם: **פרולוג** – האלים אַן ואֶנְלִיל נותנים לאלת העיר נִין־אִיסִינָה ולעירה את המלכות וקוראים בשם ליפית־אישתר, "הרועה", "לשום מישרים בארץ", והמלך מספר את מעשיו: הדרור לבני ניפור, אור, איסין, שומר ואכד "אשר על צווארם עול העבדות נעשה", חובת האב לבניו והבן לאביו, וגבול לימי השירות של בית האב; **החוקים** (§4–38 שנשתמרו: ספינות, גנים ושטחים זנוחים, עבדים נמלטים, המאשים שלא הוכיח, מס הבית, ילדים מגודלים, ירושת הבנות, בני האשה הבחירה, האמה והזונה, האשה החולה, החתן שגורש, המענק לבן, הדיבה על בת שלא נישאה, השור השכור שנפגע); ו**אפילוג** – "דין אמת" ו"נאמנות ואמת" שהמלך הופיע, האבן שהציב, הברכה למי שלא יפגע בה ("חיים, נפש בעלת ימים ארוכים") והקללה על מי שימחה את כתובתה ויכתוב עליה את שמו.

למה הטקסט הזה כאן. חוקי ליפית־אישתר הם החוליה השומרית בין חוקי אור־נמה לחוקי חמורבי, ובהרבה מקרים הם אותו חוק בשפה אחרת (ליפית־אישתר §10 = חמורבי §59; §25 = §171; §29 = §161; §31 = §165). ההקבלות לתורה הן בעיקר במבנים המשפטיים: בני האמה "עם" בני האדון "לא יחלוקו את הבית" (§25) – `כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנֵי` (בראשית כא:י), אבל כאן האמה ובניה מקבלים דרור ואינם מגורשים; הכלה שניתנה לחבר החתן (§29) – `וַתְּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן לְמֵרֵעֵהוּ` (שופטים יד:כ); בן הזונה שיורש כשאין לאשה בן (§27) – הפוך מגורל יפתח (שופטים יא:א–ב); הדיבה על בתולים של בת: עשרה שקלי כסף (§33), ובדברים כב:יט מאה; המאשים שלא הוכיח "את עונו ישא" (§17; ↔ דברים יט:יט); השור השכור שנפגעו עינו, קרנו או זנבו – חלקים קבועים ממחירו (§34–37; ↔ שמות כב:יג–יד). הפרולוג והאפילוג קרובים למסגרת הברית: ה**דרור** (ama-ar-gi$_4$, האכדית andurāru) שהמלך "שם" לעבדים שבים לעריהם (`וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ`, ויקרא כה:י; ירמיהו לד:ח); האב והבן ההדדיים (↔ מלאכי ג:כד, במלים אחרות); האבן שהחוק כתוב עליה (`וְהַקֵמֹתָ לְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת`, דברים כז:ב); אריכות הימים למי שישמור את הכתוב (↔ דברים יז:כ); ומחיית הכתובת, הסרת האבן ממקומה והקללות – אין יורש, הערים לתלים, אין מלך לארץ (↔ דברים כז–כח; יג:יז). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`project.md`; `../parallels-index.md`).

הטקסט והמהדורה. החוקים לא נמצאו על מצבה אלא בהעתקות של תלמידי סופרים מן התקופה הבבלית הקדומה, רובן מניפור (במוזיאון של פילדלפיה ובאיסטנבול) ואחת בלובר (AO 5473, שעליה רוב הפרולוג). התרגום הוא מן הנוסח המאוחד (composite) של CDLI, P464355, לפי המהדורה של ק׳ וילקה (Wilcke 2014), שנבדק שורה אחר שורה מול 13 העותקים; מספרי השורות (1–107′, 108′–429′, 430′–503′) הם של הנוסח המאוחד (הגרש: מספור אחרי שבר), ומספרי החוקים הם של רות (Roth 1997), עם התוספות של וילקה באותיות (§20a–c, §21a–b, §23a–b, §32a). מן הפרולוג חסרות אחרי 95 יותר מחמישים שורות, ומן האפילוג כמה קטעים. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר (וגם מילה שהשורש שלה שבור בכל העותקים); `[...]` – חסר; `...` – סימנים שלא נקראו; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט והמהדירים השלימו. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הסבוּעות. כל מילה שומרית מתורגמת כמו המקבילה האכדית שלה בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה), כדי שאותו חוק בשתי השפות ייקרא אותו דבר: "אם" (tukum-bi = *šumma*); "איש"; "ישקול" (la_2 "לשקול" כסף); "יחליף" (su = ri*ā*bu); "עבד כעבד" (gin_7 = k*ī*ma-), "כ־", לא **תַּחַת**); "כונן" (gin = kunnu, הוכיח); "דיין", "דין", "מישרים", "אמת"; "דרור"; "בן חורין" ($dumu\text{-}gi_7$); "יורש"; "בית האב"; "האשה הבחירה" (dam gidlam = *ḫ*īrtu, האשה הראשית); "מענק", "שי", "שלוחים" (מתנות האב, החתן והכלה); "את עונו ישא" (nam-tag ... il_2 = arnam); "שָׂם" (na*šû*); "בשר ... היטיב" (du_{10} ... su: היטיב את מצבם); "בימים ההם" (u_4-ba); "קרוא בשם" (mu pa_3); "מארה" ($aš_2$ = arratu); "לימי נצח" (u_4 da-ri_2). שמות האלים בצורתם השומרית, כמו בתרגומים השומריים האחרים בפרויקט: אַן (= אָנוּ), אֶנְלִיל (וכינויו נוּנַמְנִיר), אוּתוּ (אל השמש והצדק, = שַׁמַּשׁ), אִינַנָּה (= אִשְׁתַּר), נִין־אִיסִינָה, נִינוּרְתָּה, דָּגָן (אלת התבואה) וּשַׁכַּן (אל חיות השדה); אֵכּוּר הוא מקדש אנליל בניפור. "שׁוּמֶר וְאַכַּד" – דרום מסופוטמיה כולה. **מידות:** מנה (כחצי ק"ג) = 60 שקל (כ־8.3 גרם).